

한국가스공사 상임감사위원

견책·경고 요구

일련번호 제21-■■■수소-1호

제 목 ■■■ 제조식 수소충전소 사업 추진 부적정 등

소관부서 ▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀부

조치부서 △△△△처

내 용

1. 사건 개요

☒☒☒☒처(現 ▲▲▲▲▲처)는 ■■■시로부터 수소충전소 구축을 위한 예산(₩₩억 원)을 지원받아 ♠♠♠♠♠와의 ㄹㄹㄹㄹ 협약을 통해 2020.11.20. 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)」을 확정(이사회 의결)하고 사업을 추진하고 있다.

그런데 위 사업을 추진하면서 ☒☒☒☒처는 경제성 분석을 위한 주요가정을 잘못 적용하여 과다하게 산정한 수익성 결과를 바탕으로 기본계획을 작성, 투자심의 및 투자의사결정 절차를 거쳐 사업추진을 확정하였고, 이후에도 사업추진 및 사업관리를 부실하게 한 사실이 확인되었는데, 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 사업 타당성 조사 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「투자사업 관리지침」 제4조(관리체계)에 따라 투자사업은 사업예비선정(사업예비선정위원회) → 타당성 조사 → 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회) → 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 추진하여야 하며,

타당성 조사는 같은 지침 제14조(전문기관 선정)에 따라 외부전문기관을 통해 경제성 평가를 포함하여 시행하여야 하고, 경제성 평가는 같은 지침 [별표 5]에 따라 ①시장전망을 분석 한 후 연도별 판매량과 판매단가를 전망하여 총 매출액을 산정하고, ②CAPEX 및 OPEX 항목을 조사 한 후 각 항목에 대한 연도별 비용을 추정하여 총 비용을 산정, 적용하는 방법으로 수행하여야 한다.(이때 전망 또는 추정 값은 그 사유를 명시하도록 하여야 한다.)

한편 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의 2(예정가격의 작성)에 따라 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서(용역의 경우 과업지시서)에 따라 예정가격을 작성하여야 하며,

같은 법 시행령 제9조(예정가격의 결정기준)에 따라 거래실례가, 원가계산에 의한 가격 및 견적가격 등으로 예정가격을 결정하여야 한다.

따라서 투자시행부서는 외부전문기관과의 용역계약을 통해 ①연도별 판매량 및 판매단가를 전망하여 총 매출액을 산정하고, ②CAPEX 및 OPEX 항목에 대한 연도별 비용을 추정하여 총 비용을 산정, 적용하는 방법으로 “경제성 평가”를 수행 한 후,

그 결과를 바탕으로 기본계획을 작성, 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회)와 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 단계를 거쳐 투자사업을 추진하여야 한다.

한편, 투자시행부서는 외부전문기관과의 용역계약을 추진할 때, 위 ①, ② 내용이 포함된 과업지시서를 작성하고 그 과업내용에 맞게 추정가격을 작성하여 계약담당부서에 계약 의뢰하여 계약담당직원이 과업내용을 바탕으로 예정가격을 작성, 적절한 금액으로 용역계약을 체결하게 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 경제성 평가 수행 방법 부적정

[주] [주] [주] [주] 처는 2020. 08. 28.부터 2020. 09. 27.까지 외부전문기관(♣♣♣♣♣♣)과의 용역계약을 통해 “[주] [주] 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)”에 대한 “경제성 평가”를 시행하면서 「투자사업 관리지침」 제14조에서 정한 방법과 다르게 주요가정(전망, 추정)을¹⁾ 담당부서에서 직접 검토, 작성하여 용역계약상대자에게 제공하고 용역계약상대자는 단지 제공받은 자료를 “경제성 분석 모델”에 적용하여 그 결과(연도별 재무제표, 경제성 평가 지표 등)만을 제시하게 하였고, 더욱이 이 과정에서 주요가정을 잘못 전망, 가정하였다.

또한 계약상대자와의 사전협의를²⁾ 통해 위와 같이 과업범위를 축소하였음
에도 【표 1】과 같은 과업을 용역계약상대자가 수행하는 것으로 계약담당부서

1) 주요 가정

- (매출액) 매출액 산정 주요인자인 수소차량 규모, 수소판매 가격 및 전력판매가격
- (원료비) 사업개시년도 및 연도별 천연가스 예측가격
- (투자비 및 운영비) 충전설비&제조설비 구매비용, 공사비, 인건비, 유지보수비 등

2) 처 부는 과의 수의계약을 통해 경제성평가를 수행하고자 미리 계획함

에 계약 의뢰하여 계약담당직원으로 하여금 사실과 다른 과업내용을 바탕으로 예정가격을 작성, 계약상대자와의 수의시담을 통해 계약을 체결하게 하였고, 2020. 09. 28. 경제성 평가 용역 산출물에 대한 준공검사를 할 때에도 이에 대한 정산 없이 계약금액 전부를 용역계약상대자에게 지급하였다.

【표 1】 과업 범위

- ■■■시 및 □□권 수소 시장 전망 분석
- 사업 CAPEX 및 OPEX 항목 도출 및 연도별 비용 산출
- 연도별 재무제표 작성(손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표)
- 경제성 평가지표(NPV, IRR, PI, Payback Period) 산출
- 연료전지 발전 경제성 분석 등

2) 투자의사결정 추진 부적정

☒☒☒☒처는 “■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)”에 대한 경제성을 평가할 때 주요가정을 잘못 적용하여 【표 2】와 같이 총 사업기간(15년) 운영으로 순 현재가치(NPV) 기준, 약 19억 원의 손실이 발생하는 사업을 오히려 약 3억 원의 수익이 발생하는 것으로 기본계획을 작성하여 투자심의회와 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 사업을 추진하기로 확정하였으며 이때 잘못 적용한 주요가정은 다음과 같다.

【표 2】 경제성 평가 결과

구분	기본계획(안)	감사결과 반영, 수정(안)
투자비(억 원)	30	30
명목 현금흐름 단순 합계	14.35억 원	-17.9억 원
IRR(%)	5.24	-12.14
NPV(3.7% 기준)	3.21억 원	-19.02억 원

첫째, ■■■시가 보급한 그리고 앞으로 보급 할 수소차량 전부가 ■■■시에 위치한 충전소만을 이용한다고 가정하여 수소판매량을 산정하였고, 이 과정에서 ■■■시가 제공한 자료와 다르게³⁾ 수소차(수소버스) 보급 대수를 가정하였다.

둘째, 인근 □□시 소재 수소충전소(5개)의 수소 판매가격이 ㉞,㉞㉞㉞원/kg(부가세 포함)인 점, ■■■시와 협의하여⁴⁾ 수소충전가격을 결정해야 하는 점 그리고 정부는 장기적으로 수소판매가격 인하를 계획하고 있는 점 등을 고려하지 아니하고, 전국 수소충전소의 수소 판매가격 중 최고가인 ㉞,㉞㉞㉞원/kg(부가세 포함)을 사업시작년도 판매가격으로 정한 후 이후에는 물가상승률 만큼 상승 될 것으로 가정하였고, 더욱이 이 과정에서 부가세를 제외하지 않은 금액을 적용하여 매출액을 산출하였다.

셋째, “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(㉞㉞㉞) 변동률을 적용하지 아니하고⁵⁾, 임의로 사업시작년도(‘21년) 천연가스 가격이 2020년 대비 약 40% 하락한 ㉞.㉞㉞원/MJ이 될 것으로 가정, 이후 사업기간 중 천연가스 가격 변동률 또한 임의로 추정하여 천연가스 가격을 산정, 적용하는 방법으로 투입 원료비를 산출하였다.

* (공통변수 적용) ‘20년 8월 기준, 천연가스 가격(㉞㉞.㉞㉞ 원/MJ) 적용, 이후는 ‘21년 6월 ▽▽▽▽부에서 통보한 “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(㉞㉞㉞) 변동률 적용

3) 수소차의 경우 합산을 잘못하여 ‘24년부터 100대 적게, ‘25년부터는 총 200대 적게 가정하였고, 수소버스의 경우 ‘25년부터 3대 많게 임의로 가정

4) 2021. 5. 3. ■■■시는 수소충전가격을 ㉞,㉞㉞㉞원/kg(부가세 포함)으로 제안

5) 당초 “■■■ 제조식 수소충전소 구축 기본계획(안)”을 확정 할 때, ‘19. 9. 30. 투자사업심의위원회 의견을 반영하여 “사업시작년도 천연가스 가격 적용 후 국제유가(㉞㉞㉞) 변동률 만큼 증가 또는 감소시키면서 사업기간 천연가스 가격을 산정하여 적용하는 방식으로 경제성을 분석함. 이후 “■■■ 제조식 수소충전소 구축 기본계획 변경(안)”도 같은 방법으로 천연가스 가격을 산정, 적용하여 경제성을 분석하고자 하였으며 “경제성 분석 용역” 결과(경제성분석 모델, 엑셀)의 가정(Assumption)“에 “천연가스 가격의 경우, 국제유가(㉞㉞㉞) 상승률을 적용하였다”고 기술되어 있음

- * (경제성 모델1) '20년 천연가스 가격이 코로나-19영향으로 전년(88.94 원/MJ) 대비 -40% 하락 할 것이라고 가정한 천연가스 가격(53.37원/MJ)을 적용, 이후는 '21년 6월 ▽▽▽▽부에서 통보한 “투자 사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(88.88) 변동률 적용
- * (경제성 모델2) '20년 천연가스 가격(88.94 원/MJ) 기준, '21년에는 -40% 하락 할 것이라고 업무담당자가 임의로 가정한 천연가스 가격(53.37원/MJ)을 적용, 이후에도 업무담당자가 임의로 추정한 천연가스 변동률 적용

넷째, 연료전지 기술적 제약사항(5년 주기 스택교체 필요 및 연차별 효율저하)을 고려하지 아니하고, 더욱이 연료전지 운영 조건(일일 운전시간 및 발전량 등)에⁶⁾ 대해 ♠♠♠♠♠와 협의 또는 약정하지 아니하고 임의로 설치 후 10년간 설비용량 기준 최대(발전량: 8.8MW/일, 이에 따른 수소소요량: 888kg/일)로 연료전지를 운영할 것이라 가정, 이를 바탕으로 수소 소요량을 산정하였다.

다섯째, 수소제조설비 하자보증 기간이 2021년 8월부터 만료됨을 인지하고 있었음에도⁷⁾ 설치 후 2년간('21년 3월부터 '23년 3월까지)을 하자보증기간이라 하여 유지보수비(약 0.75억 원/년)를 반영하지 아니하였다.

마지막으로 2020. 6. 10. △△△△처가 “수소제조설비 제작 설치 구매구격”을 확정할 때 작성한 예산산출내역에 따르면 수소제조설비 구매비용은 약 88억 원이며, 이를 근거로 10년 후 잔존가액(내용연수 15년, 88억 원/년 감가상각)을 계산하면 약 88억 원이 됨에도, 매입대상 기준금액을 임의로 88억 원으로 정한 후 “₩₩₩₩ 계약” 종료 시점인 2030년 12월 기준 잔존가액인 6.6억 원으로 ♠♠♠♠♠로부터 수소제조설비를 매입하는 것으로 투자비를 산정,

6) '21년 4월 ♠♠♠♠♠ 확인 결과, 연료전지 ₩₩₩₩ 운영 계획에 따른 연료전지 발전 출력량은 8.888MW/일, 수소소요량은 8.8 kg/일 예상(경제성 평가 시 대비 6.7% 수준)

7) 수소추출설비(제조사: ₩₩₩사) 일체는 현지(일본) 제작 후 '19년 7월 국내 입고되어, '21년 8월부터 하자보증기간이 만료됨을 인지함('20.7.24. ♠♠♠♠♠와의 업무협의 회의록)

적용하였다.

한편 △△△△처는 2019년 10월, 당초 “■ ■ 제조식 수소충전소 구축 사업 기본계획(안)”에 대한 경제성을 평가 할 때에도 수소판매가격을 “부가세” 포함 금액인 ㄷ, ㄷㄷㄷㄷ원/kg을 적용하여 매출액을 산정하였고, 공사비를 임의로 7.7 억 원만 소요된다고 추정하여⁸⁾ 투자비를 산정하는 등 주요가정을 잘못 적용, 과다하게 산정한 수익성 결과를 바탕으로 “기본계획(안)”을 작성하여 투자심의 와 투자의사결정 절차를 거쳐 사업을 추진하였으나,

2020년 6월, 공사시행부서(△△△△처)는 공사발주를 위한 설계내역을 작성하면서 약 19.8억 원의 추가공사비 투입이 필요함을 발견하여 보고(CEO, 동향보고)하였고, 이에 따른 “경제성 없음”을 사유로 추진중인 사업이 중단된 바 있음에도, “기본계획 변경(안)”에 대한 경제성을 평가 할 때에도 주의를 기울이지 아니하고 같은 업무를 반복하여 부실하게 수행하였다.

3. 사업 추진 부적절

가. 관계규정 및 판단기준

「위임전결규정」 제6조의2(위원회 결정)에 “신규 사업개발 및 사업화 기본 계획”등 다양한 시각에서의 검토가 필요한 사항 또는 회사의 경영전략과 관련된 중요한 의사결정은 경영위원회에서의 토론결과로 확정하여 추진하도록 되어 있고,

「투자사업 관리지침」 제33조(투자의사결정)에 투자시행부서장은 투자심의 를 거쳐 기본계획을 수립 한 후 경영위원회 및 이사회 의결을 얻어 사업 참여

8) '20. 6. 16. 추정공사비 내역산출 결과(△△△△처 시행), 건축·토목공사비(이마저도 약 ㄷㄷ억 원 증액 필요)외에 설계비, 지질조사비, 전기공사비 및 부대공사비 추가로 약 19.8억 원의 추가공사비 투자가 필요함을 발견함

(또는 추진여부)를 확정하여야 하고, 확정된 기본계획에서 투자비 또는 재무계획 등 주요사항이 변경되는 경우 투자심의 및 의결 절차를 다시 거쳐 사업을 추진하도록 되어 있다.

따라서 투자시행부서는 투자사업에 대한 기본계획을 수립 할 때 투자비와 사업기간에 따른 운영비 등 재무계획에 영향을 미치는 주요사항에 대해 정확히 조사, 검토 후 적용하여 산출한 경제성 평가 결과를 기술하여 경영위원회에서의 투자의사 결정 절차를 거쳐 사업추진여부를 결정하도록 하여야 하고, 수립된 기본계획에 따라 철저히 사업관리를 수행하여 투자비 또는 재무계획 등 주요사항에 변경이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사업 추진 중 투자비 또는 재무계획 등 주요사항이 변경되는 경우 투자심의 및 투자의사결정 절차를 다시 거쳐 사업을 추진하여야 한다.

한편 2019. 10. 10 경영위원회 의결로 확정된 「■■■ 제조식 수소충전소 구축·운영 사업 기본계획(안)」에 따르면 ▶▶▶▶▶처(이후 ☒☒☒☒처)는 사업 기본계획 수립 업무를, △△△△처는 자재조달, 인허가 및 설치공사 업무를 담당하기로 하였고,(이때 수소제조설비는 우리공사가 조달, 설치하여야 함)

☒☒☒☒처는 2020. 8. 14. ♠♠♠♠♠가 제공하는 수소제조설비를 활용하는 내용으로 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)」을 △△△△처에 통보하면서 업무분장 변경에 관한 내용, 특히 ♠♠♠♠♠가 수소제조설비 설치공사를 수행하는 부분에 대한 사업관리 업무를 어느 부서가 수행 할지에 대해 따로 정하지 아니 하였다.

따라서 ☒☒☒☒처(현 ▲▲▲▲▲처)는 2020. 11. 20. 이사회 의결로

확정된 “기본계획 변경(안)”에 따라 수소충전소 구축·운영 시점에 맞추어 ♠♠♠♠로 하여금 ‘21년 3월까지(또는 ‘21년 6월까지⁹⁾) 수소제조설비 구축을 완료하고 운영을 개시 하도록 요구 하는 등의 사업관리 업무를 수행 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 사업추진 및 관리 부적정

수소제조설비 설치는 최소 7개월¹⁰⁾의 공사기간이 필요하며, 이후 ♠♠♠♠♠♠가 계획한 ㄹㄹ운영 기간 3개월을 더하면 2020년 11월, 이사회 의결 즉시 설치공사 업무를 시작하여도 약 10개월 후인 2021년 9월에야 수소제조설비 정상 운영을 통한 수소충전소로의 수소 공급이 가능하다.

그런데 ㉠㉠㉠㉠처는 위와 같은 사항에 대해 검토하거나 ♠♠♠♠♠♠와 협의 또는 약정하지 아니하고 사업기간을 2021년 3월부터(제조설비는 ‘21년 3월까지 구축완료)로 정하고, ♡♡♡♡♡가 제공하는 수소추출기를 활용함으로써 수소추출기 조기 가동을(당초 ‘21년 8월에서 ‘21년 3월로) 통해 사업일정 준수가 가능하다고 「■ ■ 제조식 수소충전소 기본계획 변경(안)」을 작성하여 2020. 11. 17. 경영위원회에, 2020. 11. 20. 이사회에 부의하여 의결을 얻었다.

더욱이 ㉠㉠㉠㉠처는 2020. 12. 29. 「ㄹㄹㄹㄹ 계약서」를 체결할 때 ♠♠♠♠♠♠가 2021년 3월까지 제조설비 설치를 완료하지 못할 것을 인지하고 있었음에도 제조설비 설치 완료(운영 개시일)에 대해 약정하지 아니하고, 오히려

9) ‘21. 3. 12. ▷▷▷▷▷본부-●●●●●건으로 ■ ■ 제조식 수소충전소 구축공사 일정을 당초 ‘21. 3. 31. 까지에서 ‘21. 6. 30.까지로 변경함

10) 설계 및 기술검토서 작성(2개월), 안전공사 사전검토 및 승인(2-3개월), 설치 및 시운전(2-3개월), 완성검사(1개월) 수행 등

♠♠♠♠♠의 요청을 받아 들여 공사의 손실을 감수하면서 ♠♠♠♠♠의 제조설비 설치 및 운영개시 일정준수에 대한 책임과 의무를 면제하여 주었고,

2020년 7월 “**■■ 수소충전소 구축 업무 관련 협의**” 이후부터 2021년 5월(감사일 현재)까지 **♠♠♠♠♠**가 수소충전소 운영 개시일에 맞추어 2021년 3월까지(또는 2021년 6월까지) 수소제조설비 설치공사를 완료하고 운영을 개시하도록 요구하지 아니하는 등 **♠♠♠♠♠**의 수소제조설비 설치 의무 이행 관련 업무를 수행하지 아니 하였다.

그 결과, ♠♠♠♠♠는 2021년 11월이 되어서야 제조설비 설치공사를 완료하고, 이후 3개월간 ㄹㄹ운영을 계획하는 등 당초 계획 대비 12개월 지연('21년 3월에서 '22년 3월로)하여 수소제조설비 정상운영을 통해 충전소로 수소를 공급 할 예정으로 우리공사는 ■■■ 충전소 운영개시일인 2021년 7월부터 2022년 2월까지 약 8개월간 외부 수소를 매입하여 충전소 운영, 이에 따른 약 ㄹㄹ, ㄹㄹㄹ천 원 손실¹¹⁾)을 전액 부담해야하는 실정이다.

2) 보고 부적정














11) 관련근거: ◀◀◀◀◀◀부-●●●(2021. 5. 31.) “■ 수소충전소 수소가스 구매 시행”

- 제조설비이용 수소판매원가 : ￦.￦.￦.￦.원/kg, 외부 수소매입(공급자 TT 이용)단가 : ￦.￦.￦.￦.원/kg 적용

12) 「 $\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}$ 계약서」(제7조 ②항) “수소제조설비 운영은 $\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}$ 기간에 $\spadesuit\spadesuit\spadesuit\spadesuit$ 와 가스공사가 공동으로 운영” 및 “유지보수 비용은 $\text{\textcircled{A}}\text{\textcircled{A}}$ 기간에는 양사가 50%씩 부담, 이후 장기내구검증기간에는 양사가 합의하여 결정”

【관련자 진술】

- 금번 감사 중 관련자(업무담당자)는 ♠♠♠♠♠로 하여금 ㄸㄸㄸㄸ기간(10년) 제조설비 운영비용을, 내구 검증기간(ㄸㄸ기간 이후 5년간) 수소제조설비 유지보수비용을 분당시키는 데에는 무리가 있을 것이라 진술함

또한 ㄸㄸㄸㄸ처는 “기본계획 변경(안)”과 함께 경영위원회에 부의, 의결된 ㄸㄸㄸㄸ 내용을 “경영위원회에 ‘보고’ 또는 ‘재의결’ 절차를 거치지 아니하고 【표 3】 과 같이 그 내용의 일부를 변경하여 계약을 체결하였고,

【표 3】 ㄸㄸㄸㄸ 계약서 주요 변경사항

구 분	ㄸㄸㄸㄸ 계약서(경영위원회 보고)	ㄸㄸㄸㄸ 계약서(최종)
(제6조 ⑤항)	“원료공급비 대비 전력 판매 매출 및 자가사용 시 손실부분은 ~~ ♠♠♠♠♠가 가스공사에 납부”	“투입원료비는 ♠♠♠♠♠가 ~~ 가스공사에 납부”
(제7조 ⑥항)	♠♠♠♠♠가 연료전지 운영에 따른 안전 관리 총괄책임	융합형 제조식 수소충전소 전체에 대한 총괄적인 안전관리 책임은 공사에 있음

이 과정에서 【표 4】 와 같이 검토, 확인 없이 ♠♠♠♠♠의 요청을 받아들여 연료전지 운영에 따른 안전점검 등 비용이 수반되는 안전관리 업무를 수행함은 물론, 시설 또는 인명피해 등 사고에 대한 책임 전부를 우리공사가 부담하도록 변경하였다.

【표 4】 특정감사 기간 중 검토, 확인 결과

♠♠♠♠♠ 요청 근거	(감사 중) 검토, 확인 결과
연료전지의 각종 인허가(공사 계획신고, 전기사용전검사 등) 신고자인 우리공사에 법률상 안전관리 책임이 있음	「전기안전관리법」 제3장 “전기설비의 안전관리”에 따르면, - 자가용전기설비의 공사계획신고 등 인허가, 사용전 검사 및 전기안전관리는 소유자 또는 점유자가 담당하며, - 제공된 부지에 사업자(소유자) 가 사업신고 및 공사계획 신고 등을 할 수 있음 - 임대계약의 유무와 상관없이 전기관련 인허가, 안전관리 등은 사업자의 의무임

4. 개인별 비위 및 과실 내용

가. AAA의 경우

▼▼▼▼▼처 ◀◀◀◀◀◀부 3급 AAA은 2019. 1. 1.부터 2021. 2. 1.까지 ▶▶▶▶▶처 ◆◆◆◆부에서(직제개편으로 ☒☒☒☒처 ○○○○○부, ▲▲▲▲▲처 ◇◇◇◇◇부로 변경) ♥♥으로, 2021. 2. 1.부터 2021. 2. 25.까지 ▲▲▲▲▲처 ◇◇◇◇◇부에서 차장으로 근무하면서 실무담당자로서 “■ ■ 제조식 수소충전소 구축·운영 사업”을 주관하여 수행하였다.

1) 사업 타당성 조사 부적정

위 직원은 2019년 5월, 수소판매단가와 공사비를 잘못 적용하여 과다하게 산정한 “경제성 평가” 결과를 바탕으로 “■ ■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획(안)”을 작성, 이사회 의결을 거쳐 사업 추진을 확정 하였으나, 이후 공사시행 부서(△△△△처)에서 공사비 증가(약 19.8억 원)보고 및 이에 따른 “사업성 없음”으로 추진 중인 사업이 중단되었음에도,

2020년 8월, 같은 사업의 사업구조를 변경하여 추진 할 때에도 「투자사업 관리지침」과 다르게 경제성 평가를 수행하면서 “1-나-2)항”과 같이 주요가정을 잘못 적용하여 총 사업기간 15년 운영으로 순현재가치(NPV) 기준, 약 19억 원의 손실이 발생하는 사업을 오히려 약 3억 원의 수익이 발생하는 것으로 “기본계획 변경(안)”을 작성하여 투자심의위원회, 경영위원회 및 이사회에 부의하였다.

2) 사업 추진 부적정

위 직원은 수소제조설비 설치공사 소요기간에 대해 검토하거나 ♠♠♠♠♠

와 협의 또는 약정하지 아니하고 사업기간을 2021년 3월부터(제조설비는 '21년 3월까지 구축완료)로 하여 “기본계획 변경(안)”을 작성, 경영위원회 및 이사회에 부의하였고,

실현 가능성을 고려하지 아니하고 AEA기간에 발생하는 수소제조설비 운영비용과 유지보수비용을 향후 ♠♠♠♠♠가 협의하여 부담 할 것처럼 “AEA 계약서(초안)”에 기술하여 경영위원회에 보고하였으며,

기본계획 변경(안)”과 함께 경영위원회에 부의한 AEA 내용을 “경영위원회에 ‘보고’ 없이 변경하면서 ♠♠♠♠♠가 수행하여야 할 연료전지 안전관리 의무 및 책임을 공사가 부담하도록 변경하는 등 사업계획을 수립하거나 추진하는 과정에서 보고를 부적정하게 하였다.

또한 위 직원은 「AEA 계약서」를 체결 할 때 수소제조설비 설치 완료(운영 개시일)에 대해 약정하지 아니하고, 오히려 공사의 손실을 감수하면서 ♠♠♠♠♠의 제조설비 설치 및 운영개시 일정준수에 대한 책임과 의무를 면제하여 주었으며,

2021년 3월까지(또는 2021년 6월까지) 제조설비 설치공사를 완료하고 수소충전소 운영 개시일에 맞추어 운영을 개시하도록 ♠♠♠♠♠의 수소제조설비 설치 역무 이행 관리 업무를 수행하지 아니 하는 등 사업관리 업무를 부실하게 하였다.

나. BBB의 경우

☞☞☞☞☞부 계전보전♥♥ 2급 BBB은 2020. 7. 1.부터 2021. 1. 27.까지 ☒☒☒☒☒처 수소인프라♥♥의 직위에서 “■ 제조식 수소충전소 구축·운

영 사업”을 총괄하여 수행하였다.

1) 사업 타당성 조사 부적정

위 직원은 2020년 8월, 업무담당자가 「투자사업 관리지침」과 다르게 경제성 평가를 수행한 행위에 대한 관리·감독을 소홀히 하였고, 주요가정을 잘못 적용하여 과다하게 산정한 수익성 결과를 바탕으로 작성한 “■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)”에 대해 검토 없이 투자심의위원회, 경영위원회 및 이사회에 부의하였다.

2) 사업 추진 및 관리 부적정

위 직원은 업무담당자가 사업기간을 2021년 3월부터(제조설비는 ‘21년 3월까지 구축완료)로 하여 작성한 “■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)”에 대해 수소제조설비 설치공사 소요기간에 대한 검토 없이 그대로 투자심의위원회, 경영위원회 및 이사회에 부의하였고,

실현 가능성을 고려하지 아니하고 ㉸㉸㉸㉸기간에 발생하는 수소제조설비 운영비용과 유지보수비용을 향후 ♠♠♠♠♠가 협의하여 분담 할 것처럼 “㉸㉸㉸㉸ 계약서(초안)”에 기술하여 경영위원회에 보고하였으며,

기본계획 변경(안)”과 함께 경영위원회에 부의한 ㉸㉸㉸㉸ 내용을 ”경영위원회에 ‘보고’ 없이 변경하면서 ♠♠♠♠♠가 수행하여야 할 연료전지 안전관리 의무 및 책임을 공사가 부담하도록 변경하는 등 사업계획을 수립하거나 추진하는 과정에서 검토 및 보고를 부적정하게 하였다.

또한 위 직원은 「㉸㉸㉸㉸ 계약서」를 체결 할 때 수소제조설비 설치 완료(운영 개시일)에 대해 약정하지 아니하고, 오히려 공사의 손실을 감수하면서 ♠

♠♠♠♠의 제조설비 설치 및 운영개시 일정준수에 대한 책임과 의무를 면제하여 주었으며,

수소충전소 운영 개시일에 맞추어 수소제조설비 설치공사를 완료하고 운영을 개시하도록 ♠♠♠♠♠의 수소제조설비 설치 역무 이행 관리 업무를 수행하지 아니 하는 등 사업관리 업무를 부실하게 수행하였다.

다. CCC의 경우

●●●● ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆.◆.부 ♥♥ CCC는 2020. 1. 1.부터 2021. 1. 27.까지 ☒☒☒☒♥♥의 직위에서 담당직원들이 수행하는 “■ ■ 제조식 수소충전소 구축·운영 사업” 업무를 총괄하여 관리, 감독하였다.

위 직원은 업무담당자와 담당♥♥이 “■ ■ 제조식 수소충전소 구축·운영 사업”을 추진하면서 사업성 검토를 부실하게 하고 기본계획(이사회 보고)과 다르게 사업을 추진하거나 업무를 소홀히 한 행위에 대한 관리책임이 있다.

5. 관련자 의견 및 검토결과

① AAA은 “■ ■ 제조식 수소충전소 사업” 추진을 주관한 실무담당자로서 “경제성 평가”를 부적정하게 수행하고, 사업 추진과정에서 보고 및 사업관리를 부실하게 한 사실을 모두 인정하고 있다.

② BBB은 “■ ■ 제조식 수소충전소 사업”을 추진한 한 부서의 관리책임자로서 실무담당자가 부적정하게 수행한 “경제성 평가” 내용 및 결과에 대해 검토하지 바로잡지 못한 관리책임과 사업 추진과정에서 보고 및 사업관리를 부실하게 한 사실을 모두 인정하고 있다.

③ CCC는 ☒☒☒☒♥♥으로서 소속 직원들이 수행하는 업무에 대한 검토 및 관리감독을 소홀히 하여 “■■■ 제조식 수소충전소 사업” 추진을 부적정하게, 사업관리를 부실하게 한 행위를 예방하지 못한 사실을 모두 인정하고 있다.

징계요구 양정 AAA 등 관련자 2명이 “■■■ 제조식 수소충전소 사업”을 추진하면서 “경제성 평가”를 부적정하게 수행하고, 사업 추진과정에서 보고 및 사업관리를 부실하게 한 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반하였고 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당된다.

이를 관련자별로 검토해 보면, AAA의 경우 “■■■ 제조식 수소충전소 사업” 추진을 주관한 실무담당자로서 「투자사업 관리지침」과 「국가계약법」을 준수하지 아니하고 “경제성 평가”를 수행하면서 사업성을 과다하게 산정한 결과를 바탕으로 “기본계획”을 작성하여 투자심의 및 투자 의사결정 절차를 거쳐 사업추진을 확정하였고, 이후 사업 추진과정에서 연료전지 안전관리 의무와 책임을 공사가 부담하도록 ㄹㄹㄹㄹ계약 내용을 변경하고, 사업관리를 부실하게 하여 공사에 약 ㄹ,ㄹ,ㄹ천 원¹³⁾의 손실을 끼친 행위는 **징계(견책)** 처분이 타당하다고 판단된다.

BBB의 경우 “■■■ 제조식 수소충전소 사업”을 추진한 한 부서의 관리책임자로서 실무담당자가 “경제성 평가”를 부적정하게 수행, 사업성을 과다하게 산정한 결과를 바탕으로 “기본계획”을 작성하였음에도 이에 대해 검토하여 바로잡지 않고 그대로 투자심의 및 투자사업의결 절차를 거쳐 사업추진을 확정하였고, 이

13) ◀◀◀◀◀◀부-●●●(2021. 5. 31.) “■■■ 수소충전소 수소가스 구매 시행”을 근거로 ‘21년 7월부터 ‘22년 2월까지 외부 수소매입을 통해 수소충전소를 운영 할 경우, “기본계획 변경(안)”에서 예측한 ■■■수소충전소 수소판매량을 가정하여 산정한 금액(실제 수소판매량에 따라 변경 가능)

- 제조설비이용 수소판매원가 : ㄹ,ㄹ,ㄹ원/kg, 외부 수소매입(공급자 TT 이용)단가 : ㄹ,ㄹ,ㄹ원/kg적용

후 사업 추진과정에서 실무담당자와 함께 연료전지 안전관리 의무와 책임을 공사가 부담하도록 ㄹㄹㄹㄹ계약 내용을 변경하고, 사업관리를 부실하게 하여 공사에 약 ㄴㄴ,ㄴㄴㄴ천 원의 손실을 끼친 행위는 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

ㄱㄱㄱㄱ장은

① “■ ■ 제조식 수소충전소 사업” 추진을 부적정하게 하고, 사업관리를 부실하게 한 AAA, BBB을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계(견책) 처분하고,

② 소속 직원들의 비위행위에 대한 관리책임이 있는 CCC에게 경고 처분하시기 바랍니다.